

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2246/2538

นายทุน คนใหญ่

โจทก์

นางผิว เสมแก้ว หรือนางผิว บุตรดี

จำเลย

นายสราวุธ นิยมทรัพย์ ทนายโจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า โจทก์ฎีกา เนื่องจากเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2536 จำเลยได้นำที่ดิน พิกัดโฉนดที่ดินเลขที่ 24736 ตำบลโพรงมะเดื่ออำเภอเมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐมไปจำนองไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปราบกฏตาม เอกสารท้ายคำร้อง หากโจทก์ชนะคดีโจทก์จะได้รับ ความเสียหาย โปรดมีคำสั่งให้ ระวังการทํานิติกรรมใด ๆ ในที่ดินดังกล่าวนี้จนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาต่อไป โปรดอนุญาต หมายเหตุ จำเลยยังมิได้รับสำเนาคำร้อง โจทก์ฟ้องว่า จำเลยผิด สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินขอให้จำเลย คืนเงินมัดจำและค่าเสียหายรวมเป็นเงินจำนวน 922,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะ ชำระเสร็จ แก่โจทก์ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา (อันดับ 90) คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 97)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยผิดสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ขอ ให้จำเลยคืนเงินมัดจำและชำระค่าเสียหายเท่านั้น จึงไม่มีสิทธิร้องขอให้ศาลสั่งบังคับ ให้จำเลยระวังการ ทํานิติกรรมใด ๆ ในที่ดินระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาได้ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยผิดสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ขอให้จำเลยคืนเงินมัดจำและชำระค่าเสียหายเท่านั้น จึงไม่มีสิทธิร้องขอให้ศาลสั่งบังคับให้จำเลยระงับการ ทำนิติกรรมใด ๆ ในที่ดินระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาได้ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(อากาศ บำรุงชีพ-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-มรินทร์ สุรดิษฐ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ